

Aplicación móvil de compra y comercialización de productos

Responsable: Carlos Nochebuena Gonzalez

Correo: camlosnochemala@hotmail.com

Teléfono: 775 114 2185

Fecha de elaboración/actualización: 4 de octubre de 2026

IMPORTANTE: Este documento está diseñado como un aviso de privacidad integral para una aplicación comercial operada por una persona física en México. No constituye asesoría jurídica. Ningún aviso de privacidad puede eliminar por sí mismo obligaciones legales, derechos irrenunciables de las personas usuarias, responsabilidad por dolo, culpa o conductas que la legislación aplicable no permita excluir. Antes de publicarlo en producción, se recomienda revisión por un abogado mexicano.

## 1. IDENTIDAD Y DATOS DEL RESPONSABLE

El responsable del tratamiento de los datos personales recabados mediante Garzapp es Carlos Nochebuena Gonzalez, en adelante "EL RESPONSABLE", "nosotros" o "Garzapp", según corresponda.

Datos de contacto: • Nombre: Carlos Nochebuena Gonzalez

• Aplicación: Garzapp

• Correo electrónico: camlosnochemala@hotmail.com

• Teléfono: 775 114 2185

• Domicilio: Para efectos de este aviso y de conformidad con la normativa aplicable, el domicilio físico del responsable podrá proporcionarse directamente al titular que lo solicite por los medios de contacto señalados, o incorporarse en una versión actualizada de este aviso cuando resulte necesario.

Este aviso se emite considerando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables en México.

## 2. OBJETO DEL AVISO

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto informar a las personas usuarias de Garzapp qué datos personales pueden ser recabados, para qué se utilizan, cómo se protegen, con quién pueden compartirse, cuáles son los derechos de las personas titulares y cuáles son los medios para ejercerlos.

Garzapp puede funcionar como plataforma tecnológica para consultar productos, realizar pedidos, gestionar cuentas, procesar o facilitar pagos, coordinar entregas, comunicarse con usuarios y administrar operaciones relacionadas con la compra de productos.

El uso de la aplicación implica que la persona usuaria ha tenido acceso a este aviso. Cuando la legislación exija consentimiento para una finalidad determinada, éste será solicitado mediante los mecanismos correspondientes.

## 3. DATOS PERSONALES QUE PODRÁN RECABARSE

Dependiendo de las funciones utilizadas, Garzapp podrá recabar:

a) Datos de identificación: nombre, apellidos, nombre de usuario, fotografía o avatar cuando la persona decida proporcionarlos. b) Datos de contacto: correo electrónico, número telefónico y medios de contacto proporcionados. c) Datos de acceso: credenciales, identificadores internos, información necesaria para autenticar la cuenta y registros de sesión. d) Datos de entrega: dirección, referencias, colonia, código postal, ciudad, estado, instrucciones de entrega y datos necesarios para localizar el punto de entrega. e) Datos de pedidos: productos seleccionados, cantidades, precios, descuentos, historial de compras, cancelaciones, devoluciones y estados de pedidos. f) Datos de comunicación: mensajes, solicitudes de soporte, reportes, comentarios, aclaraciones y documentación que voluntariamente proporcione el usuario. g) Datos técnicos: dirección IP, identificadores del dispositivo, sistema operativo, versión de la aplicación, idioma, fecha y

hora de acceso, información de errores y datos técnicos necesarios para seguridad y funcionamiento.h) Datos de ubicación: únicamente cuando una función concreta lo requiera y la persona usuaria haya concedido los permisos correspondientes. El usuario puede administrar permisos desde el sistema operativo.i) Datos relacionados con pagos: Garzapp podrá recibir información limitada o tokens, identificadores de transacción, estado del pago, últimos dígitos u otros datos que el proveedor de pagos permita compartir. Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos completos de tarjetas bancarias deberán ser tratados directamente por el proveedor de pagos correspondiente y no por Garzapp.

Garzapp procurará limitar la recopilación a datos adecuados, relevantes y necesarios para las finalidades informadas.

## **4. DATOS PERSONALES SENSIBLES**

Garzapp no tiene como finalidad ordinaria recabar datos personales sensibles. No se solicitarán datos relativos a salud, genética, biometría sensible, origen racial o étnico, opiniones políticas, religión, preferencias sexuales u otros datos considerados sensibles por la legislación, salvo que exista una necesidad legítima, una base jurídica y, cuando corresponda, consentimiento expreso.

Si una persona proporciona voluntariamente información sensible dentro de una conversación, comentario, imagen o documento, dicha información podría quedar registrada en los sistemas correspondientes. La persona usuaria deberá evitar proporcionar información sensible que no sea necesaria para su solicitud.

## **5. FINALIDADES PRIMARIAS**

Los datos podrán utilizarse para:

**1. Crear y administrar cuentas. 2. Identificar y autenticar usuarios. 3. Mostrar catálogos y disponibilidad. 4. Crear, confirmar, gestionar y dar seguimiento a pedidos. 5. Procesar, validar y registrar pagos mediante proveedores autorizados o integrados. 6. Gestionar entregas, recolecciones y puntos de entrega. 7. Contactar al usuario respecto de un pedido, incidencia o solicitud. 8. Atender soporte técnico y servicio al cliente. 9. Gestionar cancelaciones, devoluciones, aclaraciones y reembolsos. 10. Prevenir fraude, abuso, uso indebido, accesos no autorizados y actividades ilícitas. 11. Mantener registros de operaciones y cumplir obligaciones legales, fiscales, contables o administrativas cuando resulten aplicables. 12. Mantener la seguridad, disponibilidad, estabilidad y funcionamiento de Garzapp. 13. Detectar errores, fallas y problemas de rendimiento. 14. Atender requerimientos de autoridades competentes cuando exista fundamento legal. 15. Hacer valer o defender derechos en procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales.**

## **6. FINALIDADES SECUNDARIAS**

Cuando resulte aplicable y sujeto a las opciones legalmente disponibles, los datos podrán utilizarse para finalidades secundarias como:

- Enviar comunicaciones promocionales.
- Informar sobre ofertas, descuentos, nuevos productos o funcionalidades.
- Realizar encuestas de satisfacción.
- Elaborar estadísticas internas.
- Analizar tendencias de uso y mejorar la experiencia.
- Personalizar contenidos comerciales.
- Medir campañas y comunicaciones.

La persona titular podrá manifestar su negativa respecto de finalidades secundarias mediante solicitud al correo [camlosnochemala@hotmail.com](mailto:camlosnochemala@hotmail.com). La negativa a finalidades secundarias no deberá impedir, por sí sola, la prestación de los servicios necesarios para cumplir una compra o administrar una cuenta.

## 7. BASES Y PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO

El tratamiento se realizará conforme a las bases jurídicas que resulten aplicables a cada operación, incluyendo, según corresponda, el consentimiento de la persona titular, la ejecución de una relación jurídica o contractual, el cumplimiento de obligaciones legales y otros supuestos permitidos por la legislación.

Garzapp procurará observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento cuando sea exigible, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como las obligaciones de seguridad y confidencialidad aplicables.

## 8. PAGOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Cuando Garzapp permita pagar productos mediante tarjeta, transferencia, terminal, wallet u otro método, el procesamiento podrá realizarse mediante terceros especializados.

Garzapp no garantiza la disponibilidad permanente de ningún método de pago. Los proveedores externos podrán aplicar sus propios términos, avisos de privacidad, controles antifraude, validaciones y políticas.

La persona usuaria reconoce que una operación de pago puede ser rechazada, retenida, cancelada, revertida o sometida a revisión por el banco, emisor, adquirente, procesador, proveedor antifraude o plataforma de pago correspondiente. Garzapp no controla las decisiones internas de dichas entidades.

Cuando el pago se realice mediante un proveedor externo, las condiciones y responsabilidades relacionadas directamente con el procesamiento financiero se regirán también por los términos de dicho proveedor.

## 9. PROVEEDORES Y TERCEROS

Para operar Garzapp pueden intervenir proveedores de infraestructura, alojamiento, bases de datos, autenticación, mensajería, analítica, mapas, almacenamiento, pagos, notificaciones, correo electrónico, soporte técnico, seguridad, prevención de fraude y otros servicios tecnológicos.

Los terceros podrán tratar datos únicamente dentro del alcance necesario para prestar sus servicios y conforme a las obligaciones contractuales y legales aplicables. Algunos proveedores podrían encontrarse fuera de México, por lo que determinadas transferencias o tratamientos internacionales podrán ocurrir cuando sean necesarios para la operación de la aplicación y estén permitidos por la normativa aplicable.

La persona usuaria deberá consultar también las políticas de privacidad de los proveedores externos que utilice directamente.

## 10. TRANSFERENCIAS Y DIVULGACIÓN

Los datos podrán comunicarse a terceros cuando resulte necesario para prestar el servicio, cumplir obligaciones legales, procesar pagos, entregar pedidos, proteger la seguridad de la plataforma, prevenir fraude, atender reclamaciones o defender derechos.

También podrán ser divulgados a autoridades administrativas, judiciales, fiscales, policiales o regulatorias cuando exista un requerimiento válido o una obligación legal.

Garzapp no pretende vender datos personales como mercancía. Cualquier tratamiento comercial adicional deberá sujetarse a la legislación aplicable y, cuando corresponda, a los mecanismos de consentimiento y oposición previstos por ésta.

## 11. COOKIES, IDENTIFICADORES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES

Garzapp y/o sus proveedores tecnológicos podrán utilizar identificadores, archivos locales, SDK, tokens, registros técnicos y tecnologías similares para mantener sesiones, recordar preferencias, proteger cuentas, detectar fraude, diagnosticar errores, generar estadísticas y mejorar el funcionamiento.

La persona usuaria puede limitar determinados permisos desde el dispositivo. Sin embargo, desactivar ciertas tecnologías puede provocar que algunas funciones dejen de operar correctamente.

## 12. UBICACIÓN

Si Garzapp ofrece funciones de entrega, mapas, búsqueda por proximidad o localización, podrá solicitar acceso a la ubicación del dispositivo.

La ubicación podrá utilizarse para facilitar una dirección de entrega, estimar una ruta, mostrar establecimientos cercanos o habilitar una función solicitada por la persona usuaria.

El permiso de ubicación puede administrarse desde el sistema operativo. La denegación del permiso puede impedir el funcionamiento de las funciones que dependan de él.

## 13. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Garzapp implementará medidas administrativas, técnicas y físicas razonables y proporcionales al riesgo para proteger los datos contra pérdida, daño, alteración, destrucción, acceso, tratamiento o divulgación no autorizados.

Estas medidas pueden incluir controles de acceso, autenticación, cifrado cuando resulte disponible, registros técnicos, copias de seguridad, segregación de permisos, actualizaciones, monitoreo y procedimientos de respuesta.

No obstante, ningún sistema conectado a Internet puede garantizar seguridad absoluta. Por ello, Garzapp no puede asegurar que nunca ocurrirá un incidente, ataque, vulnerabilidad, interrupción o acceso no autorizado. En caso de una vulneración que afecte significativamente los derechos patrimoniales o morales de las personas titulares, se actuarán las medidas y comunicaciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.

## 14. RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA USUARIA

La persona usuaria es responsable de proporcionar información correcta, actualizada y legítima; mantener la confidencialidad de sus credenciales; utilizar dispositivos seguros; no compartir contraseñas o códigos; verificar la información de sus pedidos; y utilizar Garzapp de forma lícita.

La persona usuaria no deberá introducir datos personales de terceros sin contar con autorización o fundamento legítimo para hacerlo.

Si el usuario detecta acceso no autorizado, pérdida de credenciales, fraude o una actividad sospechosa, deberá comunicarlo inmediatamente a Garzapp mediante los medios de contacto disponibles.

## 15. MENORES DE EDAD

Garzapp no está diseñada para que menores de edad proporcionen datos personales sin la intervención y autorización que resulte legalmente necesaria.

Cuando una compra o servicio requiera intervención de una persona adulta, ésta será responsable de proporcionar los datos necesarios y de supervisar el uso de la aplicación por menores.

Si se detecta que se recopilaban datos de un menor de manera indebida, podrán adoptarse medidas razonables para eliminarlos o restringir su tratamiento, conforme a la legislación aplicable.

## 16. CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades informadas, mantener registros de operaciones, atender reclamaciones, cumplir obligaciones legales, fiscales, contables o de seguridad y ejercer o defender derechos.

Cuando los datos dejen de ser necesarios, se procederá a su eliminación, bloqueo, anonimización o conservación durante el periodo que corresponda conforme a las obligaciones legales aplicables.

La eliminación de una cuenta no necesariamente implica la eliminación inmediata de todos los registros asociados cuando exista una obligación legal, una operación pendiente, una disputa, una necesidad de seguridad o una razón legítima para conservarlos.

## 17. DERECHOS ARCO

La persona titular puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), en los términos de la legislación aplicable.

- ACCESO: conocer qué datos personales se tienen y cómo son tratados.
- RECTIFICACIÓN: solicitar corrección de datos inexactos, incompletos o desactualizados.
- CANCELACIÓN: solicitar la eliminación de datos cuando proceda legalmente.
- OPOSICIÓN: oponerse al tratamiento en los supuestos legalmente procedentes.

La solicitud deberá enviarse a [camlosnochemala@hotmail.com](mailto:camlosnochemala@hotmail.com) e incluir, al menos, nombre del titular, medio para recibir respuesta, descripción clara del derecho que desea ejercer, datos o elementos que permitan localizar la información y, cuando sea necesario, documentos para acreditar identidad o representación.

Garzapp podrá solicitar información adicional razonablemente necesaria para verificar la identidad y evitar que los datos sean entregados o modificados por una persona no autorizada.

Las solicitudes serán atendidas dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente y podrán existir supuestos legales en los que una solicitud sea improcedente o deba negarse total o parcialmente.

## 18. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Cuando el tratamiento dependa del consentimiento, la persona titular podrá solicitar su revocación mediante correo electrónico a [camlosnochemala@hotmail.com](mailto:camlosnochemala@hotmail.com).

La revocación no afectará los tratamientos realizados con anterioridad y podrá no ser procedente cuando exista otra base jurídica que permita continuar el tratamiento o cuando los datos deban conservarse por obligación legal, contractual, de seguridad o defensa de derechos.

## 19. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN

La persona titular podrá solicitar la limitación del uso o divulgación de sus datos para finalidades que legalmente puedan ser restringidas. También podrá solicitar dejar de recibir comunicaciones promocionales mediante los mecanismos habilitados o escribiendo a [camlosnochemala@hotmail.com](mailto:camlosnochemala@hotmail.com).

La cancelación de comunicaciones promocionales no necesariamente impedirá comunicaciones operativas indispensables, tales como confirmaciones de pedidos, cambios de estado, alertas de seguridad o mensajes relacionados con una operación solicitada.

## 20. CUENTAS, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD

El usuario debe mantener bajo su responsabilidad sus credenciales y códigos de acceso. Garzapp no será responsable de accesos derivados de compartir voluntariamente credenciales, utilizar contraseñas inseguras, instalar software malicioso, entregar códigos a terceros, utilizar dispositivos comprometidos o actuar con negligencia.

Garzapp podrá suspender o restringir temporalmente una cuenta cuando detecte indicios razonables de fraude, abuso, actividad ilegal, riesgo de seguridad o incumplimiento de las reglas de uso.

## 21. DISPONIBILIDAD Y FALLAS DEL SERVICIO

Garzapp se proporciona como una plataforma tecnológica y su disponibilidad puede verse afectada por mantenimiento, actualizaciones, fallas de Internet, servicios de terceros, problemas de servidores, dispositivos, sistemas operativos, proveedores de nube, procesadores de pago, mapas, notificaciones o circunstancias fuera del control razonable del responsable.

No se garantiza que la aplicación estará disponible sin interrupciones, libre de errores o compatible con todos los dispositivos y versiones de sistemas operativos.

## 22. PEDIDOS, PRODUCTOS Y TERCEROS COMERCIANTES

La información mostrada en Garzapp puede provenir del responsable, de comerciantes, proveedores o terceros. Los precios, existencias, fotografías, descripciones, características, tiempos de entrega y promociones pueden cambiar.

Cuando Garzapp opere como intermediario tecnológico y no como vendedor directo del producto, la relación de compraventa podrá existir entre la persona compradora y el establecimiento o proveedor correspondiente. En ese caso, las obligaciones propias del vendedor serán las que legalmente correspondan a dicho vendedor.

Nada en este aviso pretende excluir derechos del consumidor que sean irrenunciables conforme a la legislación aplicable.

## **23. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, el responsable no será considerado responsable por daños derivados exclusivamente de hechos fuera de su control razonable, incluyendo fallas de Internet, servicios de terceros, bancos, procesadores de pago, operadores de telecomunicaciones, servicios de mapas, interrupciones de infraestructura, ataques informáticos de terceros, fuerza mayor, caso fortuito o actos de autoridades.

Asimismo, el responsable no garantiza la exactitud, disponibilidad, oportunidad o integridad de información proporcionada por terceros.

Esta cláusula no pretende excluir ni limitar responsabilidades que legalmente no puedan ser excluidas o limitadas, ni derechos irrenunciables reconocidos a las personas consumidoras o titulares de datos.

## **24. PROPIEDAD Y USO DE LA APLICACIÓN**

Los elementos de Garzapp, incluyendo software, interfaz, logotipos, diseños, textos, bases de datos, marcas, imágenes y demás materiales que correspondan al responsable, podrán estar protegidos por derechos de propiedad intelectual.

La persona usuaria obtiene únicamente una autorización limitada para utilizar la aplicación conforme a su finalidad. No está permitido copiar, modificar, distribuir, descompilar, realizar ingeniería inversa, extraer bases de datos o explotar comercialmente elementos de la aplicación salvo que exista autorización o la ley permita expresamente hacerlo.

## **25. FRAUDE, ABUSO Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS**

Está prohibido utilizar Garzapp para fraude, suplantación de identidad, lavado de dinero, compras ilícitas, abuso de promociones, manipulación de pedidos, ataques informáticos, extracción automatizada no autorizada de información, distribución de malware, falsificación de comprobantes o cualquier actividad ilegal.

Cuando existan indicios razonables, Garzapp podrá investigar, conservar evidencia, limitar cuentas, cancelar operaciones cuando legalmente corresponda y colaborar con autoridades competentes.

## **26. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD**

Este aviso podrá actualizarse por cambios legales, regulatorios, tecnológicos, comerciales o en las funcionalidades de Garzapp.

La versión vigente será la publicada dentro de la aplicación o en el medio electrónico que Garzapp determine. Cuando la legislación exija una comunicación adicional o consentimiento para determinados cambios, se implementará el mecanismo correspondiente.

La fecha de última actualización aparecerá al inicio del documento.

## **27. CONTACTO Y ATENCIÓN**

Para dudas sobre privacidad, ejercicio de derechos ARCO, revocación, limitación de uso, incidentes de seguridad o cualquier asunto relacionado con datos personales, la persona titular podrá comunicarse mediante:

Correo electrónico: [camlosnochemala@hotmail.com](mailto:camlosnochemala@hotmail.com) Teléfono: 775 114 2185 Responsable: Carlos Nochebuena Gonzalez

En solicitudes relacionadas con datos personales se recomienda indicar en el asunto: "PRIVACIDAD – GARZAPP".

## 28. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente aviso se interpreta conforme a la legislación mexicana aplicable en materia de protección de datos personales en posesión de particulares y demás disposiciones que correspondan a la actividad desarrollada por Garzapp.

Si alguna disposición de este aviso fuese considerada inválida, ilegal o inaplicable por una autoridad competente, las demás disposiciones permanecerán vigentes en la medida permitida por la legislación.

## 29. ACEPTACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN

La persona usuaria declara haber tenido acceso a este Aviso de Privacidad mediante los mecanismos habilitados por Garzapp. Cuando se requiera consentimiento, éste deberá obtenerse mediante un mecanismo válido y distinguible.

La utilización de la aplicación no deberá interpretarse como renuncia a derechos reconocidos por la legislación aplicable.

## 30. DECLARACIÓN FINAL

Garzapp busca operar con transparencia respecto del tratamiento de datos personales. Sin embargo, debido a que la aplicación puede integrar servicios de terceros, sistemas de pago, servicios de nube, herramientas de análisis, mapas y otras tecnologías, determinadas operaciones pueden estar sujetas simultáneamente a las políticas y términos de dichos proveedores.

Este documento constituye un aviso de privacidad integral y deberá complementarse, cuando corresponda, con términos y condiciones de uso, política de cookies, política de devoluciones, políticas de comercio electrónico y demás documentos necesarios para la operación de la aplicación.

## ANEXO A. AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA APP

Garzapp, operada por Carlos Nochebuena Gonzalez, utilizará los datos personales proporcionados para crear y administrar cuentas, gestionar pedidos, procesar o facilitar pagos, coordinar entregas, brindar soporte, mantener la seguridad y cumplir obligaciones legales. Podrán intervenir proveedores tecnológicos y de pago. Para conocer el aviso integral, ejercer derechos ARCO o limitar finalidades secundarias, escriba a [camlosnochemala@hotmail.com](mailto:camlosnochemala@hotmail.com).

## ANEXO B. DATOS QUE DEBEN PERSONALIZARSE ANTES DE PUBLICAR

Domicilio físico completo del responsable, si la operación legal requiere incorporarlo.

Nombre y datos reales de cualquier empresa o establecimiento que también sea responsable de los datos.

Lista real de proveedores: Firebase/Google, Stripe, Mercado Pago, mapas, correo, hosting, analítica, etc., según los servicios efectivamente utilizados.

Política de devoluciones y términos de compra, si Garzapp vende directamente productos.

Edad mínima real para utilizar la aplicación.

URL o sección permanente donde se publicará este aviso.

Mecanismo concreto dentro de la app para ejercer ARCO, si se habilitará además del correo.

Fecha efectiva y número de versión del aviso.

Documento preparado para Garzapp — Carlos Nochebuena Gonzalez